(فصل وللمرتهن ركوب الرهن) اذا كان فرسا أو ناقة أو نحوهما (و) له (حلبه) واسترضاع أمته (بقدر نفقته بلا اذن الراهن ولو) كان الراهن (حاضرا) لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري لا يقال المراد به ان الراهن ينفق وينتفع لانه مدفوع بما روى اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها فجعل المرتهن هو المنفق فيكون هو المنتفع وقوله بنفقته أي بسببها اذ الانتفاع عوض النفقة وذلك انما يتأتى في المرتهن أما الراهن فانفاقه وانتفاعه بسبب الملك ويكون المرتهن متحريا للعدل وسواء أنفق المرتهن مع تعذر النفقة من الراهن بسبب غيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استئذانه ويرجع مرتهن بفضل نفقته على راهن (وله) أي المرتهن (الانتفاع به) أي بالمرهون (مجانا) أي من غير مقابل (باذن راهن) ما لم يكن الدين قرضا قاله في المنتهى (لكن يصير) الرهن بعد ان كان أمانة (مضمونا عليه بالانتفاع) أي انتفاع المرتهن به لانه صار عارية وهي مضمونة قال البهوتي في شرحه ظاهره لا يصير مضمونا عليه قبل الانتفاع به (ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه) ان احتاج الى خزن (وأجرة رده من اباقه) أو شروده لو كان قنا أو حيوانا فأبق أو شرد (على مالكه) كنفقته لو مات فان تعذر بيع بقدر حاجته أو بيع كله ان خيف استغراقه (وان أنفق المرتهن على الرهن) ليرجع (بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع) لانه مفرط حيث لم يستأذن المالك اذ الرجوع فيه معنى المعاوضة فافتقر الى الاذن والرضا كسائر المعاوضات

(فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى) كل (الرد للمالك فأنكره) أي أنكر المالك الرد (لم يقبل قوله) أي قول قابض العين لحظ نفسه (الا) ان يثبت الرد (ببينة) تشهد له به (وكذا) في الحكم (مودع) ادعى رد الوديعة (ووكيل) ادعى الرد الى موكله (ووصي ودلال) اذا كان الدلال (بجعل اذا ادعى) المودع والوكيل والدلال بجعل (الرد) ان كان الدلال (بلا جعل فيقبل قوله بيمينه)

(باب الضمان والكفالة)

الضمان التزام انسان يصح تبرعه أو التزام مفلس برضاه ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه (يصحان) أي الضمان والكفالة (تنجيزا) كأنا ضامن أو كفيل الآن (و) يصحان (تعليقا) كان أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه أو أنا كافل لك بدنه (و) يصحان (توقيتا) كاذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن أو كفيل وبشرط صدورهما (ممن يصح تبرعه) فلا يصح من صغير دون التمييز ولا من مجنون بلا خلاف ولا من سفيه ويصح الضمان بأنا ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وقال الشيخ قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا (ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا) في الحياة والموت لثبوته في ذمتهما (أو) يطالب (أيهما شاء) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المحيل بل يثبت الحق في ذمتهما جميعا (لكن لو ضمن) شخص (دينا حالا الى أجل معلوم صح) الضمان (ولم يطالب) رب الحق (الضامن قبل مضيه) أي الاجل المعلوم قال الامام أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه